

개선요구 및 통보

제 목 「경비근무 규정」 운영 불합리

소 관 부 서(기관) □□□□처

조 치 부 서(기관) □□□□처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「청원경찰법」 등 관계법령¹⁾에 따라 무기 및 탄약을 관할 경찰서에 기부채납 후 대여하는 형태로 보유하고 있다.

그리고 무기와 탄약은 시설경비 및 현송업무 지원 등을 위하여 공사 소속 청원경찰과 자회사 콤스코시큐리티 소속 특수경비원에게 지급하고 있으며, 「경비근무 규정(이하 “규정”이라 한다.)」에 따라 이를 관리하고 있다.

2. 판단 기준

「청원경찰법 시행규칙」 제16조(무기관리수칙)제4항 및 「경비업법 시행규칙」 제18조(무기의 관리수칙 등)제5항에 따르면 국민의 생명과 재산에 위협이 초래될 가능성을 사전에 차단하기 위해 [표]와 같이 무기 지급 금지 대상을 규정하도록 되어있다.

[표] 관계법령에서 정한 무기 지급 금지 대상

「청원경찰법 시행규칙」 제16조 제4항	「경비업법 시행규칙」 제18조 제5항
1. 직무상 비위(非違)로 징계 대상이 된 사람 2. 형사사건으로 조사 대상이 된 사람 3. 사의(辭意)를 밝힌 사람 4. 평소에 불평이 심하고 염세적인 사람 5. 주벽(酒癖)이 심한 사람 6. 변태적 성벽(性癖)이 있는 사람	1. 형사사건으로 인하여 조사를 받고 있는 사람 2. 사의를 표명한 사람 3. 정신질환자 4. 그 밖에 무기를 지급하기에 부적합하다고 인정되는 사람

자료 : 관계법령 재구성

1) 「청원경찰법」 제8조(제복 착용과 무기 휴대) 및 「같은 법 시행령」 제16조(무기 휴대), 「경비업법」 제14조(특수경비원의 직무 및 무기사용 등) 및 「같은 법 시행령」 제20조(특수경비원 무기휴대의 절차 등)

그리고 기부채납 후 대여받은 무기와 탄약을 관리하기 위해 「청원경찰법 시행규칙」 제16조(무기관리수칙) 및 「경비업법 시행규칙」 제18조(무기의 관리수칙 등)에서는 매월 다음 달 3일까지 관할 경찰서장에 관리 실태를 통보하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

공사(公社)의 경우 대규모 현금 및 유가증권 등의 수송 업무를 수행하는 특성상 호송원이 무기를 소지하는 상황²⁾이 상시 발생하고 있다. 그런데 「규정」 제10조(무기 및 탄약 관리) 제3항의 별표 1 ‘무기 및 방호장비 사용 기준’에는 무기 지급 금지 대상에 대한 기준이 없어 안전 위협 요소를 사전에 차단하지 못할 우려가 있다.

한편 「규정」의 별표 1에서는 매월 시행해야 하는 무기 및 탄약 관리 실태 통보에 관한 사항을 명시하면서도, 법률에서 정한 바와 달리 통보 대상을 관할 경찰서장이 아닌 사장으로만 규정하고 있어³⁾ 법령과의 불합치로 업무상 혼란을 초래하고 있다.⁴⁾

관계부서(기관) 의견 □□□□처는 감사결과를 수용하면서 무기 지급 금지 대상에 대한 기준을 마련하고 법령에서 정한 통보 의무사항을 반영하여 「경비근무 규정」을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 「@@ 규정」 제9조(호송 및 통신 장비)에 따르면 ##권, \$\$ 및 %%%(한국은행 납품분) @@의 경우에는 호송원에게 별도의 충기를 휴대하게 하여야 함.

3) 「경비근무 규정」 별표 1 ‘무기 및 방호장비 사용 기준’의 무기 사용 수칙은 구조와 내용 면에서 「청원경찰법 시행규칙」 제16조(무기관리수칙) 제1항제1호~제7호를 그대로 차용하고 있으나, 관리 실태의 통보 대상만은 ‘관할 경찰서장’ 대신 ‘사장’으로 규정하고 있어 법령과의 정합성을 저해하고 있는 실정임.

4) ○○본부 □□부는 20XX년 X월까지 무기와 탄약 관리 실태에 대해 매월 사장보고만 실시하고 관할 경찰서장에는 통보하지 않고 있었음. 법령을 인지한 시점인 같은 해 X월부터 관할 경찰서장에 관리 실태를 통보하고 있음.

조치할 사항

□□□□처장은

무기 및 탄약 관리 실태를 관할 경찰서장에게도 통보하도록 「경비근무 규정」 제10조 제3항에서 정하고 있는 별표1을 개정하시고(개선)

무기 지급 대상자의 적격 여부를 판단할 수 있는 기준을 마련하여 「경비근무 규정」에 반영하시기 바랍니다.(통보)